

1523358-46.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Cecilia Pinheiro da Fonseca

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... caminhando e que poderiam ser vítimas de roubo. Infelizmente, notou a dinâmica dos fatos, mais especificamente quando o réu partiu para cima das garotas e tomou seus celulares. Partiu em disparada para a pizzaria e chamou alguns colegas para que pudessem encontrar o agente. Por coincidência, encontrou os três (o criminoso e as duas garotas) e questionou se estava tudo bem. As vítimas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA

3ª Vara Criminal

1523358-46.2022.8.26.0228 - pág.

SENTENÇA

Vistos.

EDUARDO JOSÉ FABIANO GORGONHA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, caput, por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, porque no dia 14 de outubro de 2022, por volta das 23h30, nesta cidade e comarca, mediante utilização de simulacro de arma de fogo, subtraiu dois celulares de vítimas distintas.

Preso em flagrante (fl. 05), teve sua prisão pré-cautelar convertida em preventiva durante audiência de custódia (fls. 61/64).

A denúncia foi recebida em 07 de novembro de 2022.

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação.

Ratificado o recebimento da denúncia, nesta data foram ouvidas as duas vítimas e uma testemunha. Após, o réu foi interrogado.

Em debates, o Ministério Público pediu a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do acusado e deduziu pedidos subsidiários.

É o relatório.

DECIDO.

Não resta alternativa senão julgar a ação procedente.

A materialidade delitiva é incontestada, estando consubstanciada no boletim de ocorrência (fls. 25/28), no auto de exibição e apreensão (fls. 18/24), nos autos de reconhecimento (fls. 14/15), bem na prova oral colhida nos autos, seja em sede policial ou judicial.

Quanto à autoria, restou devidamente comprovada a participação do acusado. Senão vejamos.

O réu, na delegacia, manteve-se silente. Já em Juízo, confessou as práticas delitivas, afirmando que foi o responsável pela subtração dos pertences, mediante grave ameaça exercida por intermédio de simulacro de arma de fogo.

Saliente-se que a versão apresentada pelo réu encontra respaldo em todo o conjunto probatório constante nos autos, ou seja, não restou isolada, permitindo a condenação, nos termos da denúncia, sem espaço para absolvição nem desclassificação.

Larissa e Pietra, vítimas e primas, apresentaram versão coesa sobre a dinâmica delitiva. Em suas palavras, caminhavam em via pública quando avistaram o suspeito parado. Sem outra saída, continuaram em frente até que encontraram o réu. Poucos instantes depois, o agente anunciou assalto exercendo grave ameaça por intermédio de um objeto semelhante à arma de fogo. As vítimas entregaram dois telefones celulares. Não fosse tudo isto suficiente, determinou para as vítimas que o acompanhassem enquanto subiam a rua. No meio do caminho, dois motoqueiros apareceram e perguntaram se estava tudo bem, sendo que optaram por reagir e contar que estavam sendo assaltadas. Sem alternativas, fugiram enquanto os motoqueiros perseguiam o suspeito. Aguardaram na esquina dos fatos até a chegada da polícia, sendo que foram levadas à delegacia e reconheceram o imputado como o responsável pela subtração de seus celulares.

Enzo Irenio, testemunha, disse que na data dos fatos trabalhava como entregador de pizzas quando avistou um indivíduo armado transitando na rua. Atento, notou que duas meninas estavam caminhando e que poderiam ser vítimas de roubo. Infelizmente, notou a dinâmica dos fatos, mais especificamente quando o réu partiu para cima das garotas e tomou seus celulares. Partiu em disparada para a pizzaria e chamou alguns colegas para que pudessem encontrar o agente. Por coincidência, encontrou os três (o criminoso e as duas garotas) e questionou se estava tudo bem. As vítimas disseram que estavam sendo assaltadas e empreenderam fuga. Em um ato heroico, conjuntamente com seus companheiros, abordaram o suspeito, mesmo diante da tentativa de evadir-se do local. Policiais militares chegaram ao local e prenderam o criminoso, sendo que os celulares foram recuperados.

Vê-se, assim, que as vítimas e a testemunha apresentaram relatos coesos e seguros, sem contradições, sendo manifesta a importância de suas palavras, sobretudo em delitos patrimoniais.

José e Robson, policiais militares, em sede policial, apresentaram versão firme sobre os fatos ora apontados. Em resumo, patrulhavam em via pública quando receberam comunicação via motoqueiros de que as vítimas Larissa e Pietra teriam sido roubadas por agente armado. Diligenciaram pelo local, sendo que encontraram indivíduos detendo um suspeito. Um simulacro de pistola, objeto este que teria sido utilizado para exercer a grave ameaça, também foi encontrado. Optaram por realizar busca pessoal no suspeito, medida esta que encontrou os dois aparelhos celulares que teriam sido subtraídos das vítimas. Sem alternativa, todos foram conduzidos ao Distrito Policial.

Mister esclarece-se, nesse passo, que o policial não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado.

Assim, demonstrada a prática pelo réu de dois crimes de roubo, ofendendo, de forma consciente, dois patrimônios diversos, mediante emprego de simulacro de arma, firme na prova oral colhida, reforçando que a vítima Larissa e a testemunha presencial Enzo reconheceram o réu em Juízo.

E como os delitos foram praticados no mesmo contexto fático, de rigor o reconhecimento do crime continuado.

O réu foi reconhecido pela vítima Larissa e pela testemunha presencial, tanto na fase policial, quanto em Juízo, sendo os pertences subtraídos encontrados em posse do acusado, que acabou confessando os dois delitos.

Passo, pois, a dosar as penas do acusado.

Inicialmente, sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, faz-se necessário aplicar o aumento graças aos maus antecedentes apresentados pelo réu. Aplicando o aumento dentro de 1/6 (um sexto), a pena é estabelecida em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual mantenho a sanção no patamar anteriormente apontado.

Na derradeira etapa do sistema trifásico, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, nada a alterar.

Quanto à modalidade delitiva, deve ser reconhecido o crime continuado, motivo pelo qual a sanção será exasperada novamente em 1/6 (um sexto), atingindo 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, acompanhados do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

No que concerne ao regime prisional impositivo à espécie, tendo como fundamento o quantum de pena aplicada, os maus antecedentes e a reincidência, mister fixar-se, para o acusado, a modalidade inicial fechada.

Não faz ele jus a qualquer benefício, atenta à quantidade de pena imposta, aos maus antecedentes à reincidência e o cometimento do crime mediante grave ameaça, exercida com simulacro de arma de fogo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado EDUARDO JOSÉ FABIANO GORGONHA, como incurso no artigo 157, caput, por duas vezes, c.c. artigo 71, ambos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, acompanhados do pagamento de 12 (doze) dias-multa, no mínimo unitário.

Não se mostra razoável conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que respondeu ao presente processo preso e por ter lhe sido imposta pena privativa de liberdade.

Recomende-se o sentenciado na prisão em que se encontra recolhido e expeça-se guia de recolhimento.

Autorizo a destruição do simulacro de arma de fogo apreendido, oficiando-se.

Após o trânsito em julgado, lance-se seu nome no rol de culpados e, oportunamente, arquivem-se.

P.R.I.C.

São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

Juiz de Direito: Dr. Cecilia Pinheiro da Fonseca

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA